

第一件事就是去登记。登记要用单位开的离职证明，见第 19 节第 17 条（离职证明）。竞业协议要不要守、公司不给补偿怎么办，见第 11 节第 12 条（签了竞业协议）。领取期间的职工医保由失业保险替你交。各省金额差得多，以你参保那个地方公布的为准。「最低工资 90%」出自人社部、财政部 2017 年的指导意见（人社部发〔2017〕71 号），原话是「逐步将失业保险金标准提高到最低工资标准的 90%」。这是目标，不是现在就按 90% 发。人社部官网的原文页在本机打不开，这句按辽宁省人社厅文件里的引文核对。

2. 被欠薪先投诉劳动监察，再申请劳动仲裁，两条路都不收费，多数案子几个月内有结果

- 成本：不花钱，投诉和仲裁都不收费。要备齐劳动合同、工资条、考勤记录、转账记录和聊天记录，跑人社局或者仲裁委 1 到 3 趟。申请仲裁有 1 年的时限（法律上叫仲裁时效）。人还在这家单位干着、工资被拖欠的，不受这 1 年的限制。已经离职的，从离职那天算起 1 年内必须提出。难在要一趟趟跑、一份份找证据，中间容易泄气。
- 说人话：两条路都不收钱。先打 12333 或者去人社局劳动监察投诉，立案后 60 个工作日内查完，能责令公司限期付钱，逾期不付还要多赔 50% 到 100%。再不行就申请劳动仲裁，45 天内结案。但「结案」不等于「到账」：公司没财产、老板跑了，赢了也可能拿不到钱。
- 收益：第一步是投诉。拨 12333，或者去当地人社局的劳动监察投诉。法律规定立案后 60 个工作日内查完，案情复杂的可以再延 30 个工作日。查实了，能责令公司限期把钱付掉。过了期限还不付的，要按该付金额的 50% 到 100% 再加付一笔赔偿金。2024 年全国监察机构查处 13.7 万件，为 65.4 万人追回工资 86.5 亿元。手上有欠条或者工资表、欠薪事实清楚的，还可以直接向基层法院申请支付令。支付令就是法院给公司下的付款命令，法院受理后 15 日内发出。第二步是申请仲裁。法律规定受理后 45 日内结案，可以再延 15 日。讨工资的可以申请先予执行：不等案子全部审完，先执行一部分。欠的钱不超过当地月最低工资 12 倍的，属于一裁终局：仲裁裁完就算定了，公司不能再起诉。2024 年全国办理 425.7 万件，办结 415.6 万件。结案金额 934.7 亿元。调解成功率 79.6%，仲裁结案率 98.2%，仲裁终结率 73.7%。有人说这事要拖「半年一年」，说的是仲裁之后又打到法院去的那部分案子：一审 6 个月（走简易程序的 3 个月），再加二审 3 个月。2024 年法院审结追索劳动报酬案 8.8 万件、追回 285.4 亿元，998 人因拒不支付劳动报酬罪获刑（全国）
- 证据等级：A
- 来源：人力资源社会保障部 (2025). 2024 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报. <https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/tjgb/202506/W020250616518526345602.pdf>；最高人民法院 (2025). 最高人民法院工作报告. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013680.htm；国务院 (2004). 劳动保障监察条例（国务院令第 423 号，第九、十七、二十六条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_63042.htm；全国人大常委会 (2007). 劳动争议调解仲裁法（主席令第八十号，第二十七、四十三、四十四、四十七、五十、五十三条）. <https://chinajob.mohrss.gov.cn/h5/c/2022-07-15/356212.shtml>；全国人大常委会 (2012 修正). 劳动合同法（第三十、八十五条）. <https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5193025/content.html>；全国人大常委会 (2023 修正). 民事诉讼法（第一百零九、一百五十二、一百六十四、一百八十三、二百二十五、二百二十七条）. https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/zcfg/fl/202401/t20240129_83645867.html；全国人大常委会 (2011). 刑法修正案（八）第四十一条，即刑法第二百七十六条之一. http://www.npc.gov.cn/cwhhdbdh/c6626/c14002/c14003/201905/t20190523_390477.html；最高人民法院 (2013). 关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2013〕3 号，第三条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/5041.html>；国务院 (2019). 保障农民工工资支付条例（国务院令第 724 号，第十、二十六、三十、三十一、三十二、四十一条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5469641.htm；全国人大常委会 (2021). 法律援助法（第三十一、四十二条）. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202504/t20250402_4053713.html
- 备注：投诉和仲裁有用，但要分清「结案」和「到账」。98.2% 的结案率说的只是程序走完了。公司没财产、老板跑路的，赢了也照样拿不到钱。最高法只公布执行到位的总额（2024 年 2.3 万亿元）

和「执行完毕率保持高位」，欠薪案最后有多少真进了当事人口袋，没有官方数据。「仲裁终结率」这个词公报没给定义，本条按「裁决之后没再打到法院去」理解。欠薪到一定数额就够刑事立案了。一种是欠一个人 3 个月以上，金额在 5000 到 2 万元以上。另一种是欠 10 人以上，累计 3 万到 10 万元以上。这两种情况，责令支付后还是不付的，就够立案。各省高院和省检察院在这个幅度内定本省的具体数额并公布，投诉前查一下本省是多少，投诉时当面提出来。工地上的农民工另有工资专用账户和总包先行清偿的规定，找总包比找包工头管用。这两条路的前提是有用人单位。没办执照的作坊、店铺照样算，可以投诉和仲裁。给家庭或个人干私活，比如当保姆，就不算劳动关系，要去法院，见第 22 条（先分清雇你的是谁）。进城务工人员为讨薪申请法律援助的，不查经济困难。劳动合同法、民事诉讼法的原文引自税务总局和贵州省市场监管局的转载页（都是 gov.cn），因为中国人大网的页面打不开。刑法修正案（八）在中国人大网抓取失败，改用 curl 打开核对

3. 打不起官司就申请法律援助，讨薪、赡养费、工伤这类案子本来就在范围内

- 成本：不花钱。法律援助不向被援助的人收一分钱。
- 说人话：讨薪、要赡养费、要社保或低保待遇、见义勇为受了损失，都能申请免费法律援助。打 12348，或者去当地的法律援助中心。现在不用回原籍开经济困难证明，本人如实说明就行。可能判死刑的，还有盲、聋、哑和未成年的被告人，一律指派律师。
- 收益：国务院的条例里写明了民事法律援助管哪六类事。条例的原话是：「依法请求国家赔偿的；请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的；请求发给抚恤金、救济金的；请求给付赡养费、抚养费、扶养费的；请求支付劳动报酬的；主张因见义勇为行为产生的民事权益的」。说白了就是要国家赔偿，要社保或低保待遇，要抚恤金救济金，要赡养费抚养费，讨工资，见义勇为受了损失。刑事案件这边，可能判处死刑的被告人，以及盲、聋、哑和未成年的被告人，不看经济状况一律指派律师
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2003). 法律援助条例（国令第 385 号，第十条、第十一条、第十二条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6944.htm；司法部有关负责人 (2021). 就贯彻实施法律援助法答记者问. http://www.gov.cn/zhengce/2021-12/29/content_5665114.htm
- 备注：法律援助法从 2022 年 1 月 1 日起施行，有一处变化。原来要「提交经济困难证明」。现在改成本人如实说明自己的经济状况就行，不用再回原籍开证明。入口是各地的法律援助中心、公共法律服务中心，也可以打 12348

4. 走投无路时去救助站，管吃住和返乡车票

- 成本：不花钱。自己到当地的救助管理站求助，也可以告诉民警或者民政部门，让他们带你去。进站要如实登记姓名和随身物品。难在要开口跟人说自己没钱、没地方去。
- 说人话：救助站管吃、管住，生病了送医院，还帮你联系家里人。没钱回家的发车票。一般住不超过 10 天。自愿来、自愿走，不是收容，也不发现金。车票按户籍地或者住所地开，去之前先想清楚要回哪儿。
- 收益：救助站提供符合卫生要求的食物和住处。在站里突发急病的，送医院治。还会帮你联系亲属和单位。没钱买票回户籍地或者住所地的，发乘车（船）凭证，就是车票船票。户籍地就是老家，住所地就是现在常住的地方。救助期限一般不超过 10 天。等家人来接、等治疗、等安置的，可以延长。公安和其他行政机关的人执行职务时碰上流浪乞讨人员，应当告诉他可以去求助。对残疾人、未成年人、老年人和行动不便的人，要引导护送过去（全国，2003 年起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2003). 城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法（国务院令第 381 号，第五、六、七条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62246.htm；民政部 (2003). 城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则（民政部令第 24 号，第十一、十二条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62510.htm

- 备注：自愿求助、自愿离站，不是收容。给的是基本食宿，不发现金。乘车凭证按户籍地或者住所地开，求助前先想清楚要去哪。

5. 找活先用免费的公共就业服务和零工市场，不找收费中介

- 成本：不花钱。到县级以上的公共就业服务机构登记，比如就业服务中心、人力资源市场。本地的零工市场也可以登记。不知道地址就拨 12333 问。
- 说人话：就业服务中心、人力资源市场这些公家机构，介绍工作、职业指导、政策咨询、办就业和失业登记，全都不收钱。法律还明文不许它们拿这些服务去赚钱。零工市场的登记和发布信息也免费。顺手把失业登记办掉，领失业金和认定就业困难人员都要用它。
- 收益：法律规定下面这几样一律免费：就业政策咨询；哪里在招人、哪里缺人的信息；职业指导和职业介绍；办就业登记和失业登记；对就业困难人员的就业援助。这些机构不得从事经营性活动，不许靠这些服务赚钱。零工的求职招聘信息，登记和发布也免费向社会提供，已经纳入公共就业信息服务的范围。对待工时间长的人（就是长期接不到活的）、低收入家庭等困难零工人员，还要加强帮扶（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2007, 2015 修正). 就业促进法（第三十五条）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647636.htm；人力资源社会保障部等五部门 (2022). 关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见（人社部发〔2022〕38 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-07/09/content_5700177.htm
- 备注：失业登记是领失业保险金、认定就业困难人员的前置手续，顺手办掉。干零工按天结账的，当场核对工钱，留下对方的联系方式和干活记录。

6. 突发变故先申请临时救助

- 成本：不花钱。向乡镇政府或者街道办提出申请，说清楚家里出了什么事。比如火灾、交通事故、家人突发重大疾病，或者日常非花不可的开销突然涨上来。审核公示之后，由县级民政部门审批。材料按当地给的清单准备，通常跑 1 到 2 趟。
- 说人话：家里突然出事，比如火灾、车祸、家人突发重病，把基本生活一时压垮了，就可以向乡镇政府或者街道办申请临时救助。不要求你已经是低保户。多是一次性发一笔，金额各地差别很大。
- 收益：两类家庭可以拿临时救助。一类是因为意外事件、家庭成员突发重大疾病这些原因，连吃住看病这些最基本的开销都一时撑不住的家庭。另一类是非花不可的开销突然增加、超出自己承受能力的低保家庭。救哪些事、给多少钱，由县级以上地方政府自己定并公布（全国制度，金额地方定，2014 年起）
- 证据等级：B
- 来源：国务院 (2014, 2019 修订). 社会救助暂行办法（国务院令 第 649 号，第四十七、四十八、四十九条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468952.htm
- 备注：不要求你已经是低保户。多是一次性发一笔，金额各地差得很多，以当地当年公布的为准。

7. 收入低于当地低保线就申请低保

- 成本：不花钱。由一起过日子的家庭成员，向户口所在地的乡镇政府或者街道办交一份书面申请。自己办不方便的，可以委托村委会、居委会代办。要接受家庭收入和财产核查。通常跑 2 到 3 趟，带上身份证、户口本和收入财产证明。难在要把家底摊开给人查，还要等公示。
- 说人话：全家收入除以人数，低于当地低保线，家里财产也符合规定的，就可以申请。2024 年末，全国城市低保线平均每人每月 798.1 元，农村 593.9 元。批下来发的是低保线减去家里每人每月收入的差额。有房有车有存款，或者子女能赡养你，可能批不下来。
- 收益：全家收入除以人数，低于当地低保标准，家里财产也在规定范围内的，可以拿低保。2024 年末，全国城市低保平均标准是 798.1 元/人·月，农村是 593.9 元/人·月。城市低保保障 625.0 万人，农村保障 3361.5 万人。低保金按差额按月发：当地低保标准减去家庭人均收入。比如当地标准 798.1

元，家里每人每月收入 500 元，每人每月领的是 298.1 元，不是 798.1 元。低保标准这么定：拿当地上年度居民人均消费支出，乘以一个量化比例，隔一段时间再调一次。说白了就是拿当地上一年平均每人花掉多少钱，打个折算出来（全国平均，各地不同）

- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2014, 2019 修订). 社会救助暂行办法（国务院令 第 649 号，第九、十、十一条；第十二条：「县级人民政府民政部门按照共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准的差额，按月发给最低生活保障金」）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468952.htm；国家统计局 (2025). 社会事业向好发展 民生福祉不断增进——「十四五」以来社会民生统计报告. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202509/content_7042627.htm；民政部等四部门 (2024). 关于进一步做好最低生活保障标准确定调整工作的指导意见（民发〔2024〕16 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_7007237.htm
- 备注：低保是最后一道保障，要回户籍地申请。家里的房、车、存款超过当地标准，或者子女有能力赡养你，都可能批不下来。批下来之后还有别的好处：交居民医保有资助（居民医保见第 9 条），看病能走医疗救助（医疗救助见第 10 条），申请法律援助不查经济困难（法律援助见第 3 条）。

8. 持残疾人证的去申请残疾人两项补贴

- 成本：不花钱。带上残疾人证，到街道或者乡镇提交一次申请就行。
- 说人话：低保家庭里的残疾人，可以领生活补贴。残疾等级是一级、二级，又需要长期照护的，可以领护理补贴。两项能同时领。标准各省自己定，差别很大，具体问街道。带上第二代残疾人证，去街道或者乡镇办一次。
- 收益：国务院定下了两项补贴。第一项是困难残疾人生活补贴，文件写的对象是「低保家庭中的残疾人，有条件的地方可逐步扩大到低收入残疾人及其他困难残疾人」。意思是先保低保家庭里的残疾人，地方财力允许的可以往外扩。第二项是重度残疾人护理补贴，文件写的对象是「残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人」。这两项可以同时领
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2015). 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见（国发〔2015〕52 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2015-09/25/content_10181.htm
- 备注：标准由省级政府定，各地差别很大，每月从几十元到几百元不等。申请要带第二代残疾人证。本人不方便的，可以委托家属代办

9. 居民医保每年 400 元不要断，困难户可减免

- 成本：自己交的那部分，每人每年不低于 400 元。这是 2024、2025 年的国家标准，各地可以比这个高。要在每年固定的那段集中缴费期里交。特困人员是全额资助，这笔钱全由政府出。低保对象是定额资助，政府出固定的一部分。
- 说人话：个人一年交 400 元起，财政再按人头补 700 元上下。特困人员全额资助，低保对象定额资助。断缴是有代价的：没在集中期参保、或者没连着交的，交完之后有 3 个月看病不给报，每多断 1 年原则上再多加 1 个月。
- 收益：除了自己交的那部分，财政再按人头补一笔。2024 年不低于 670 元，2025 年比上年提高 30 元，不低于 700 元，个人缴费仍是不低于 400 元（医保发〔2025〕22 号，按省级文件转述）。2026 年的政府工作报告里说再提高 24 元。低保对象和特困人员，符合规定的医疗费，医保报完之后剩下的部分，还能按不低于 70% 的比例走医疗救助再报一次。断缴的代价是等待期。没在集中缴费期参保、或者没连着交的，交完之后有 3 个月固定待遇等待期，这段时间看病不给报。每多断 1 年，原则上再加 1 个月（2025 年起，全国）
- 证据等级：A
- 来源：国家医保局 (2024). 《关于做好 2024 年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》政策解读（医保发〔2024〕19 号）. https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/8/26/art_105_13634.html；河北省医疗保障局等 (2025). 关于做好 2025 年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知（冀医保发〔2025〕6 号，地方

文件) . <https://www.renqiu.gov.cn/renqiu/ybjbmwj/202510/6d90754638a248cba655e94ea518a3bb.shtml>;
安徽省医疗保障局等 (2025). 关于做好 2025 年城乡居民基本医疗保险有关工作的通知 (淮北市医保局转载): 「按照国家医保局、财政部、国家税务总局《关于做好 2025 年城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》(医保发〔2025〕22 号) 要求」「居民医保人均财政补助标准较上年提高 30 元, 达到每人每年不低于 700 元」. <https://ybj.huaibei.gov.cn/zcwj/zcwj/58004084.html>; 国务院办公厅 (2021). 关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见 (国办发〔2021〕42 号) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5659514.htm; 国务院办公厅 (2024). 关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见 (国办发〔2024〕38 号) . https://www.gov.cn/zhengce/content/202408/content_6965741.htm; 国家医保局 (2026). 2026 年政府工作报告提到这些医保工作. https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/3/5/art_14_19809.html

- 备注: 国家医保局 2025 年那份通知 (医保发〔2025〕22 号) 没有在医保局官网和中国政府网公开挂出。700 元和 400 元两个数在河北、安徽两省的文件里一致, 安徽那份写明是按这份通知定的。领失业保险金那段时间, 职工医保由失业保险替你交, 不必重复参保。

10. 得了重病先走医保、大病保险、医疗救助和异地备案, 不碰网贷

- 成本: 不花钱。顺序是固定的, 一步一步来。第一步, 跨省住院之前, 用「国家医保局」微信公众号里的「国家异地就医备案」小程序备案。第二步, 出院时直接结算。第三步, 报销之后自己要掏的还是太重, 就向乡镇政府或者街道办申请医疗救助。第四步, 还在上班的按医疗期请病假, 医疗期就是生病停工又不能辞退的那段时间; 属于工伤的走工伤保险。第五步, 信用卡还不上, 主动找银行协商分期。第六步, 实在不够, 再上民政部指定的个人求助平台筹款。材料主要是诊断证明、费用清单、结算单, 跑 2 到 4 趟。难在人在病中, 还要一趟趟跑手续。
- 说人话: 顺序是固定的。跨省住院前先在「国家医保局」公众号里备案, 出院直接结算, 不用先垫全款。报销完自己还掏不起的, 向乡镇或者街道申请医疗救助。在职的按工龄有 3 到 24 个月医疗期, 这期间公司不能辞你。网贷和民间高息借款不要碰。
- 收益: 国家把基本医保、大病保险、医疗救助合起来叫「三重制度」, 一层一层往下兜。低保对象和特困人员, 符合规定的医疗费用按不低于 70% 救助。本来不穷、看病看穷了的重病患者, 可以自己提出申请再救助。跨省住院前备了案, 就能出院直接结算, 不必先垫全款再回参保地报。生病停工有 3 到 24 个月的医疗期, 具体多久按工龄长短定。这段时间里, 公司不得解除劳动合同, 病假工资不得低于当地最低工资的 80%。工伤职工有停工留薪期, 就是养伤不上班的那段时间, 原来的工资福利照发, 由单位按月发, 一般不超过 12 个月。信用卡欠款超出还款能力、本人又愿意还的, 可以和银行协商个性化分期, 把欠款重新排一个还款计划, 最长 5 年, 签了协议银行就必须停止催收。网上替本人筹钱的个人求助平台, 必须经国务院民政部门指定。平台要核验求助信息是不是真的。捐来的钱只能打给求助本人, 或者他提供的账户 (全国)
- 证据等级: A
- 来源: 国务院办公厅 (2021). 关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见 (国办发〔2021〕42 号) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5659514.htm; 国家医保局 (2025). 跨省异地就医如何直接报销? . https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/3/16/art_14_16010.html; 劳动部 (1994). 企业职工患病或非因工负伤医疗期规定 (劳部发〔1994〕479 号, 第二、三条) . https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/31/content_5711269.htm; 劳动部 (1995). 关于贯彻执行《劳动法》若干问题的意见 (劳部发〔1995〕309 号, 第 59 条) . http://hrss.jl.gov.cn/ldgx/ldyggl/201608/t20160824_2401358.html (吉林省人社厅转载); 国务院 (2010 修订). 工伤保险条例 (国务院令 第 586 号, 第三十、三十三条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm; 银监会 (2011). 商业银行信用卡业务监督管理办法 (银监会令 2011 年第 2 号, 第七十条) . https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1893974.htm; 全国人大常委会 (2023). 关于修改慈善法的决定 (第一百二十四条) . https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923390.htm; 民政部等五部门 (2024). 个人求助网络服务平台管理

办法（令第 75 号，第三、十一、十三、十七条）。https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11646/202410/content_6980857.html

- 备注：医疗救助报多大比例、一年最多报多少，由你参保的那个地方自己定。医疗期分六档，看你一共工作了几年、在这家单位干了几年。医疗期一过，公司就可能合法跟你解约，提前看清自己在哪一档。急诊抢救的人也在需要备案的名单里。医保局的页面没说急诊算不算自动备案、事后能不能补办，打电话问参保地。网贷和民间高息借款不要碰。法院只保护到一年期 LPR 的 4 倍这条线（不借高利贷见第 15 条）。超出那条线的部分不受保护，本金还是照还。躺在病床上也没精力去打这种官司。急重伤病是另一回事：没钱也要打 120，医院不得拒绝、推诿或者拖延救治，那一段的急救费由疾病应急救助基金付，见第 24 节第 8 条（急诊也必须先救）。劳部发〔1995〕309 号的原文页在人社部官网打不开，内容取自省人社厅的转载。

11. 身份证丢了立刻补办，急用先领临时身份证

- 成本：要交证件工本费。这是法定收费，收多少由国家定，以当地公示的为准。到常住户口所在地的派出所申请，跑 1 趟。
- 说人话：补办的，从交表那天算起 60 天内发证。急用的，当场再申请一张临时身份证，3 天内发，有效期 3 个月。没有身份证，找工作、住宿、开户、领补贴全都办不成，它是所有手续的前提。
- 收益：从你交上《居民身份证申领登记表》那天算起，公安机关要在 60 日内发证。新办、换证、补办的这段时间里，如果急着用证，可以申请一张临时居民身份证。公安机关收到申请后 3 日内发放，有效期 3 个月（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2003). 居民身份证法（主席令第四号，第十二、二十条）。https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62254.htm；公安部 (2005). 临时居民身份证管理办法（公安部令第 78 号，第二、七、九、十二、十七条）。https://www.gov.cn/zhengce/2021-12/25/content_5712922.htm
- 备注：没有身份证，找工作、住宿、开户、领补贴都办不了，这是所有手续的前置条件。身份证法 2011 年有过修正，本条所引的是 2003 年公布的文本，条款以现行的为准。能不能异地办理，以当地公安的公告为准。

12. 办失业登记后争取就业困难人员认定，拿社保补贴或公益性岗位

- 成本：不花钱。到街道或者社区的公共就业服务机构申请认定。认定条件各地不同，常见的有大龄、长期失业、低保家庭、残疾、零就业家庭这几类。要先办好失业登记才能申请。难在得一项项核对自己够不够条件，社保还要先垫钱。
- 说人话：认定下来之后，自己交社保能拿补贴，原则上不超过你实际交的三分之二，最长 3 年。被单位招用、或者安排到公益性岗位的，单位那部分社保也有补贴。公益性岗位的工资参照当地最低工资。这类岗位钱不多，但带社保，适合过渡。社保补贴多是先交后补，得先垫钱。
- 收益：认定下来之后，没有单位、自己交社保的（这叫灵活就业）可以拿社保补贴。补贴标准原则上不超过你实际交的 2/3，最长拿 3 年。被单位招用、或者被安排到公益性岗位的，单位按实际缴纳的养老、医疗、失业保险费拿补贴。公益性岗位就是政府出钱开发的岗位，它的补贴参照当地最低工资。政府开发的公益性岗位，优先安排就业困难人员。另外还有一次性求职补贴，发给高校毕业生。范围是低保家庭、零就业家庭、特困人员里的毕业生。残疾的、拿过国家助学贷款的学生也算。这笔钱在毕业那一学年领（全国框架，认定条件与金额地方定）
- 证据等级：B
- 来源：财政部、人力资源社会保障部 (2023 修订). 就业补助资金管理办法（财社〔2017〕164 号，2023 年 12 月修订印发）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6926462.htm；全国人大常委会 (2007, 2015 修正). 就业促进法（第五十二、五十三条）。https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647636.htm
- 备注：公益性岗位工资不高，但有社保，适合过渡。社保补贴多是先交后补，要先垫钱。具体条件问 12333 或者街道。

13. 失业期间去领职业培训补贴、就业见习补贴和社保补贴，别自费上培训班

- 成本：不花钱。培训本身要占掉你不少时间。难在要连着上完课、考出证书，才拿得到补贴。
- 说人话：培训不用自己掏钱。参加培训并拿到规定的证书，就有职业培训补贴，同一个人最多领 3 次。毕业两年内没找到工作的高校毕业生、16 到 24 岁的失业青年，可以参加就业见习，见习期间领基本生活费。先去当地人社局官网查「职业培训补贴目录」，别自费报班。
- 收益：财政部、人社部的规章里列了一批就业补助资金项目，就是财政专门拿来补贴就业的那笔钱。参加培训并拿到符合规定的证书，给职业培训补贴，同一个人最多领 3 次。就业困难人员自己交社保（灵活就业）的补贴最长 3 年；离法定退休年龄不到 5 年的，可以延到退休。高校毕业生自己交社保的补贴最长 2 年，被企业招走的最长 1 年。毕业 2 年内没找到工作的高校毕业生，还有 16 至 24 岁的失业青年，可以参加就业见习，见习期间领基本生活费
- 证据等级：A
- 来源：财政部、人力资源社会保障部 (2023). 就业补助资金管理办法（第五条、第七条、第十条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6926462.htm
- 备注：具体的补贴目录和金额由各省定，先在当地人社局官网查「职业培训补贴目录」。低保家庭、零就业家庭的毕业年度高校毕业生，还有欠着助学贷款的、残疾的，另有一次性求职创业补贴

14. 求职别只投简历，用系统方法：学技巧、定目标、找人帮

- 成本：不花钱。每天要花 1 到 2 小时，连着做上几周。付费课程可以不报，用公共就业服务机构的免费职业指导代替。难在没人盯着的时候天天坚持，还要主动开口找人帮忙。
- 说人话：参加过求职辅导的人，找到工作的几率是没参加的人的 2.67 倍。管用的是这几样：学具体的求职技巧，把自己讲清楚，定明确目标，主动出击，开口找人帮忙。找人帮忙落到实处，就是托熟人内推。
- 收益：把 47 项做过对照的求职辅导研究合并起来算。这些研究是实验或者准实验设计，都分了组做比较。结果是：参加辅导的那组，找到工作的几率是没参加那组的 2.67 倍（OR 2.67，即几率之比）。辅导里管用的成分有这几样。一是教求职技巧。二是改善自我呈现（把自己讲清楚）。三是提升自我效能（相信自己能做到）。四是鼓励主动出击。五是设定目标。六是争取社会支持（开口找人帮忙）。既教技能、又能提起劲头的辅导，效果最大
- 证据等级：A
- 来源：Liu S, Huang JL, Wang M (2014). Effectiveness of job search interventions: a meta-analytic review. *Psychological Bulletin* 140(4): 1009–1041. <https://doi.org/10.1037/a0035923>
- 备注：这些研究多数在欧美做，形式是成套的小组课程。搬到中国是拿别处的结果套过来，不是国内测出来的。争取社会支持落到实处，就是让熟人帮着介绍和内推，别不好意思开口。

15. 不交押金、不押证件、不签「培训贷」、不进传销、不借高利贷

- 成本：不花钱。遇到「先交钱再上岗」「先培训再安排工作」「拉人头」这三种说法，当场拒绝。留好聊天记录和转账凭证。难在越缺钱越想赌一把，当场说「不」不容易。
- 说人话：用人单位不能扣你的身份证，不能收押金，也不能换个名目收钱。中介没给你介绍成工作，必须退中介费。先交培训费再上岗的培训贷、靠拉人头算钱的传销，都是官方点名的骗局。借钱的利息超过一年期 LPR 四倍的部分，法院不支持，但本金照还。
- 收益：公司不得扣押你的身份证等证件，不得要你找人担保，也不得换个名目收你的钱和物。违反的责令退还，并按每人 500 元以上 2000 元以下罚款。职业中介同样不得扣证件、收押金，工作没介绍成，必须把中介费退给你。打着招聘的名义，诱导你先交培训费或者先贷款，这是人社部等五部门点名提示的「招转培」「培训贷」骗局。靠拉人头算提成、交了钱才能加入的，属于传销，参加的人可罚 2000 元以下。民间借贷的利息，超过签合同时一年期 LPR 4 倍的那部分，法院不支持。这条新规矩取代了原来按 24%、36% 两条线划三段的老办法（全国，2020 年 8 月起）
- 证据等级：A

- 来源：全国人大常委会 (2007). 劳动合同法（主席令第六十五号，第九、八十四条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；劳动保障部 (2007). 就业服务与就业管理规定（劳动保障部令第 28 号，第十四、五十五、五十八条）. https://www.gov.cn/zhengce/2022-11/28/content_5711307.htm；人力资源社会保障部等五部门 (2026). 警惕「招转培」「培训贷」等风险提示. <https://chinajob.mohrss.gov.cn/h5/c/2026-05-18/543038.shtml>；国务院 (2005). 禁止传销条例（国务院令第 444 号，第二、七、二十四条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_80604.htm；最高人民法院 (2020). 关于修改《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》的决定（法释〔2020〕6 号，第二十六条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/249031.html>；最高人民法院 (2020). 民间借贷利率司法保护上限调整为「一年期 LPR 的 4 倍」. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/249051.html>
- 备注：4 倍 LPR 是法院愿意保护的利息上限，不是「借了可以不还」，本金照还。这份司法解释 2020 年 12 月又改过一次，条文序号有变，以现行文本为准。分期和网贷的手续费怎么换算成年化利率，见第 5 节第 7 条（把利息换成年化利率）。越急着用钱，越容易被这些套路盯上。先走本节前面那几条正规渠道：失业保险金、劳动监察投诉、法律援助、救助站、临时救助。

16. 住房困难先排公租房

- 成本：申请不收费。向市、县的住房保障部门交材料，还要书面同意他们去核实你报的情况。材料不齐的，他们会一次性告诉你补哪些。排队等房的期限叫轮候期，一般不超过 5 年。
- 说人话：要同时占上三条：在本地没房，或者住房面积低于标准；收入和财产低于标准；外来务工的还要在本地稳定就业满规定年限。轮候期由当地公布。这是远水，解不了近渴，但排队不花钱，早报名早轮到。
- 收益：三项条件都占上就能申请。一是在本地没有住房，或者住房面积低于规定标准。二是收入和财产低于规定标准。三是外来务工人员要在本地稳定就业满规定年限。具体条件由直辖市和市、县的住房保障部门定了公布。登记上排队名单的人叫轮候对象，住房保障部门应当在轮候期内给他安排房源（全国框架，门槛和租金地方定，2012 年起）
- 证据等级：B
- 来源：住房和城乡建设部 (2012). 公共租赁住房管理办法（住房和城乡建设部令第 11 号，第七、八、十条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2226147.htm
- 备注：这是远水，解不了近渴，但排队不花钱，早报名早轮到。各地另有保障性租赁住房等别的类型，规则不一样，去当地住建部门的网站查。

17. 把住和吃压到最低：合租月租代替日租，自炊和助餐食堂代替外卖

- 成本：找房要花 1 到 3 天。押金通常是 1 个月房租（作者粗估）。自己做饭，每天要占 30 到 60 分钟。难在天天自己动手做，忍住不点外卖。
- 说人话：2025 年全国人均消费里，吃占 29.3%，住占 21.7%，两项加起来过半，所以压这两项最有效。按作者的经验，日租房、钟点房折算到一个月，比合租贵；自己做饭比点外卖便宜。找工作时问清包不包吃住，包的岗位等于把这两大项抹掉。
- 收益：2025 年，全国居民平均每人一年花掉 29476 元（这叫人均消费支出）。其中食品烟酒 8631 元，占 29.3%。居住 6397 元，占 21.7%。两项加起来过半，所以压这两项最有效。老年助餐服务面向全体老年人开展，形式有老年食堂、老年餐桌、助餐点，困难老人另有差异化补贴。作个参照：截至 2026 年 1 月 1 日，各省第一档月最低工资最低是青海 2080 元，最高是上海 2740 元（全国，2025 至 2026 年）
- 证据等级：B
- 来源：国家统计局 (2026). 2025 年居民收入和消费支出情况. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202601/t20260119_1962321.html；民政部等十一部门 (2023). 积极发展老年助餐服务行动方案（民发〔2023〕58 号）. https://www.gov.cn/govweb/zhengce/zhengceku/202310/content_6911233.htm；四川省人力资源和社会保障厅 (2026). 全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况（截至 2026 年 1 月 1

日，转载人社部官网表）。<https://rst.sc.gov.cn/rst/ylbxjwjgzxx/2026/7/10/89a8ef06cc264d29b282d7c62f362a6b.shtml>

- 备注：日租房、钟点房按月算比合租贵得多，这是经验判断，没有官方数字。老年助餐点对不对非老年人开放、价格多少，各地不同。找工作时间清是不是包吃住，包吃住的岗位能把这两大项直接抹掉。人社部的原表页面打不开，数字取自四川省人社厅的转载页。

18. 社保断缴不要慌：养老按累计计算，医保按规则补

- 成本：不花钱。居民养老、居民医保可以自己按年交。职工社保断了，不必为了「别断档」去花钱找人挂靠。
- 说人话：养老金按累计年限算，不按连续年限算，断了不清零，到退休年龄累计满 15 年就能按月领。职工医保交够年限的，退休后不用再交，各地的年限不一样，打 12393 问参保地。真正受影响的是买房、落户、积分这些要求连续缴费的资格。
- 收益：基本养老保险按累计缴费年限算，中间断过也不清零。到法定退休年龄，累计满 15 年就能按月领养老金。不够的，可以接着缴到满 15 年。换个地方就业的（正式说法是跨统筹地区），养老关系跟着人走，缴费年限接着往上累计。职工医保累计缴费达到国家规定年限的，退休后不用再交。居民医保断缴的代价是等待期：重新交上之后，有一段时间看病不给报（居民医保见第 9 条）（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2010, 2018 修正). 社会保险法（第十六、十九、二十七条）。https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647616.htm；国务院办公厅 (2024). 关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见（国办发〔2024〕38 号）。https://www.gov.cn/zhengce/content/202408/content_6965741.htm
- 备注：职工医保退休不用再交的那个年限，法律写的是「国家规定年限」，各地执行的数不一样，男女也常常不同，打 12393 或者问参保地医保局。断缴主要影响当地那些要求连着交满多少个月的资格，比如买房、落户、积分，这些规则各地自己定，去当地查。花钱找人「挂靠」代缴，钱可能打水漂，也有法律风险，不建议。换城市工作时养老和医保关系怎么转、别办退保，见第 19 节第 19 条（养老和医保关系转到新参保地）。

19. 坐过牢、破过产、上过失信名单，法律上都有重来的路，先把手续走完

- 成本：不收手续费。刑满释放的，到户籍地或者居住地的司法所、街道报到，申请安置帮教（政府的安置和帮扶）。上了失信被执行人名单的，把该还的还完，再向执行法院申请把名字删掉。在深圳参保满 3 年的个人，可以申请个人破产。每一步都要准备材料、接受面谈，还有 1 到 3 年的考察期。难在要一遍遍跟人讲过去的事，考察期还得熬。
- 说人话：刑满释放的人，在就业、就学、社保上不得被歧视，生活困难的由政府帮助安置。犯罪时不满 18 岁、判 5 年以下的，记录封存，当兵找工作不必报告。失信名单的期限是 2 年，钱还清了法院应在 3 个工作日内删名。成年人的前科不封存，当兵、就业时要如实报告。
- 收益：刑满释放人员依法享有与其他公民平等的权利，在就业、就学和享受社会保障方面不受歧视。生活困难的，由户籍地或者居住地政府帮助安置、依法救助帮扶（监狱法 2026 年修订，11 月 1 日起施行）。中央 2010 年的文件要求对他们强化职业培训，符合条件的纳入低保，还要建立过渡性安置基地。犯罪时不满 18 岁、并且判刑 5 年以下的，犯罪记录封存，当兵、找工作时不必报告；本人申请无犯罪记录证明的，3 个工作日内出具。上失信名单的期限是 2 年。钱还清了，或者和对方达成和解等情形下，法院应在 3 个工作日内把名字删掉。深圳经济特区个人破产条例是目前唯一的个人破产法规，宣告破产后熬满 3 年考察期，没还完的债可以免掉。企业法人还不上到期的债、欠的又比有的多（这叫资不抵债），可以申请重整、和解或者破产清算，债随着这家企业一并了结（全国，个人破产仅深圳）
- 证据等级：A

- 来源：全国人大常委会 (2026). 监狱法 (2026 年修订, 第五十九、六十、六十二条) . https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202604/t20260430_726746.shtml; 中共中央办公厅、国务院办公厅 (2010). 转发《中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的意见》的通知 (中办发〔2010〕5 号) . http://www.hnzyang.gov.cn/jc_zy/63/84/content_19460.html (益阳市资阳区政府转载); 全国人大常委会 (2018). 刑事诉讼法 (2018 年修正, 第二百八十六条) . https://www.spp.gov.cn/zd gz/201810/t20181027_396818.shtml; 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 (2022). 关于未成年人犯罪记录封存的实施办法 (第九、十五条) . https://gat.hunan.gov.cn/gat/jw gk/zfxxgk/xxgkml/zcfgjdd/zcfg/202205/t20220531_24795836.html (湖南省公安厅转载); 最高人民法院 (2017 修正). 关于公布失信被执行人名单信息的若干规定 (第二、十条) . <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/37182.html>; 深圳市人大常委会 (2020). 深圳经济特区个人破产条例 (第二、二十三、九十五、九十七、一百零三条) . https://sf.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/zcfg/content/post_8586018.html; 全国人大常委会 (2006). 企业破产法 (主席令第五十四号, 第二、七条) . http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_413952.htm
- 备注：成年人的案底不封存。刑法第一百条要求当兵、找工作时必须如实报告自己受过刑事处罚。公务员、法官、律师、教师这些职业和政审另有法定限制。监狱法在 2026 年 11 月 1 日之前的现行文本, 对应第三十七、三十八条, 条号以生效文本为准。中办发〔2010〕5 号在中央政府网没找到原文页, 取自区政府的转载。个人破产的考察期内, 不能坐飞机头等舱、不能高消费、不能买房; 故意侵害别人人身造成的赔偿等 8 类债务不免除; 靠欺诈拿到的免责, 还可能被撤销。从失信名单上被删掉, 不等于征信记录跟着变干净, 那是两套系统。

20. 大病之前, 基本医保之外配一份一年期医疗险或重疾险, 看清「保证续保」四个字

- 成本：年轻人买一年期的费用补偿型医疗险, 每年几百元。费用补偿型就是按你实际花掉的钱报销那种。重疾险每年几千元起 (作者粗估, 无官方数字)。投保前要如实告知自己的健康状况, 一次性花半小时。
- 说人话：这类保险补的是医保报完之后你自己要掏的那部分, 还有停工的损失。买之前认准「保证续保」四个字：没有这四个字的, 明年可能停售或者涨价。健康状况要如实告知, 瞒了会被拒赔。先把基本医保交上, 再考虑这条。
- 收益：官方把这类产品分成两种。医疗保险按你实际花掉的医疗费报销。疾病保险是一确诊合同里约定的那些病, 就按约定的数额直接赔一笔钱。两者补的都是医保报完之后自己要掏的那部分, 以及停工的损失。保险期间在一年及以下、条款里又没写保证续保的, 属于短期健康险。超过一年的, 或者写了保证续保的, 才是长期健康险。「保证续保」的意思是：到期续保时, 公司必须按原来的条款和约定的费率接着保。保险公司不得诱导同一个人重复买保障功能相同或者类似的费用补偿型医疗险。买两份, 同一笔钱也只能报一次。重疾险的疾病定义有行业统一规范, 包括 28 种重度疾病和 3 种轻度疾病。恶性肿瘤、急性心肌梗死、脑中风后遗症是核心病种 (全国, 2019、2020 年起)
- 证据等级：B
- 来源：银保监会 (2019). 健康保险管理办法 (银保监会令 2019 年第 3 号, 第二、四、四十一条) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/04/content_5458542.htm; 中国保险行业协会、中国医师协会 (2020). 重大疾病保险的疾病定义使用规范 (2020 年修订版) 答记者问. https://www.iachina.cn/art/2020/11/5/art_8616_104705.html; 银保监会 (2020). 关于使用《中国人身保险业重大疾病经验发生率表 (2020)》有关事项的通知 (银保监发〔2020〕51 号) . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-11/06/content_5557791.htm; 全国人大常委会 (2015 修正). 中华人民共和国保险法第十六条 (如实告知与合同成立二年后不得解除) . <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811>
- 备注：定 B 级, 是因为官方只给了定义和规则, 没有「买了能省多少」的数字。「百万医疗险」是卖的时候的叫法, 法规上它算短期健康险。条款里不写「保证续保」的, 明年可能停售或者涨价,

买之前先在条款里找这四个字。两份按实际花费报销的医疗险，同一笔钱不能报两次，别叠着买。已经有病还投保、又不如实告知的，出事会被拒赔。如实告知有个两年的期限：合同成立满两年，保险公司就不能再以你没如实告知为由解除合同，出了事要赔。两年内被查出故意没告知的，合同解除前出的事不赔，保费也不退。哪些损失值得用保险兜，见第 5 节第 39 条（扛不住的损失）。先把居民医保（第 9 条）交上，再考虑这条。疾病定义规范是行业协会发布、银保监会指导的，不是政府文件。

21. 实在没地方睡，24 小时营业场所只能应急一晚，优先去救助站

- 成本：机场、火车站的候车区通常不花钱。快餐店、网吧得花点钱消费。睡不踏实，财物有被偷的风险。难在一整夜都不敢真睡。
- 说人话：机场、火车站的候车区能撑一夜，有厕所也有电源。但没有任何官方数据说这样安全。财物贴身放好，不接陌生人递的吃喝，别去偏僻角落。桥洞、河边、工地夜里不能睡。救助站免费管吃住，优先去那儿。
- 收益：能撑过一夜，有厕所，也能充电。没有官方数字
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无官方文件
- 备注：安全风险是真的存在。财物贴身放好，不接陌生人递的饮料和食物，避开偏僻角落。夜间不要露宿在桥洞、河边、工地。极端天气里露宿会出人命。第 4 条的救助站免费管吃住，先去那里。有些场所半夜会清场，不要和安保起冲突。

22. 被欠了工钱，先分清雇你的是谁：没执照的作坊和包工头照样找劳动监察，给家庭或个人干私活才去法院

- 成本：不花钱。先弄清三件事：对方是不是在开店办厂做生意，活是不是从公司或工地转包下来的，你是不是给人家里干活。对方有没有执照，可以在国家企业信用信息公示系统上查。
- 说人话：没办执照的作坊、店铺，欠了工资照样能投诉劳动监察、申请劳动仲裁，老板本人也能被追。包工头转包工地上的活欠了钱，由总包或建设单位来付。只有给家庭或个人干私活，比如当保姆，才不算劳动争议，要去法院起诉。
- 收益：劳动合同法第二条把用人单位限定为企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织，自然人不在其中。最高法的劳动争议司法解释列了几种不属于劳动争议的纠纷。一是家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷。二是个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷。三是农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。这几种要去法院按普通民事纠纷起诉，诉讼时效 3 年。没有营业执照的用人单位不在这个例外里。劳动合同法第九十三条规定，不具备合法经营资格的用人单位，劳动者已经付出劳动的，该单位或者其出资人应当支付劳动报酬、经济补偿、赔偿金。该解释第二十九条规定，劳动者与未办理营业执照、营业执照被吊销或者营业期限届满仍继续经营的用人单位发生争议的，应当将用人单位或者其出资人列为当事人。劳动保障监察条例第三十三条规定，对无营业执照或者已被依法吊销营业执照、有劳动用工行为的，由劳动保障行政部门实施劳动保障监察。个人承包经营违法招用劳动者、给劳动者造成损害的，发包的组织和个人承包经营者承担连带赔偿责任（劳动合同法第九十四条）。建设单位或者施工总承包单位把工程发包、分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者施工总承包单位清偿（保障农民工工资支付条例第三十六条）（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2012 修正). 劳动合同法（第二、九十三、九十四条）. <https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5193025/content.html>（国家税务总局政策法规库转载）；最高人民法院 (2020). 关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）（法释〔2020〕26 号，第二、二十九条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282121.html>；国务院 (2004). 劳动保障监察条例（国务院令第 423 号，第三十三条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_63042.htm；国务院 (2019). 保障农民工工资支付条例（国务院令第 724 号，第三十六条）. <https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/>

[content_5469641.htm](https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml); 全国人大 (2020). 民法典 (第一百八十八条) . https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml; 国务院 (2006). 诉讼费用交纳办法 (国务院令 第 481 号, 第六、二十九条) . https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2006-12/29/content_483682.htm; 全国人大常委会 (2023 修正). 民事诉讼法 (第一百五十二、二百二十五条) . https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/zcfg/fl/202401/t20240129_83645867.html (贵州省市场监管局转载)

- 备注：按这个顺序判断。先看活是不是从公司或工地转下来的，是就找发包的公司或者总包。工地上的工资专用账户和总包先行清偿，见第 2 条（被欠薪先投诉劳动监察）。再看对方是不是在做生意：开店、办厂、开作坊的，有没有执照都走监察和仲裁，仲裁时把老板本人一起列上。剩下给家庭或个人干私活的，才去法院。去法院要自己起诉、自己举证，一审普通程序 6 个月起。律师费不在法院判给输家承担的诉讼费用里，请律师要自己出，打不起可以申请法律援助，见第 3 条（法律援助）。手上有欠条的可以先申请支付令，金额小的走小额诉讼，见第 8 节第 22 条（二手交易被骗、小额诉讼）。诉讼时效 3 年，见第 8 节第 19 条（维权有期限）。走哪条路都不保证钱到账，对方没有财产的，赢了也拿不到。

8. 别把自己搭进去：法律与财产安全

这一节算钱和人身自由，不换算成寿命。讲的是三件事：法律规定你要担什么责任、照着做能少赔多少钱、出了事你在程序上有哪些权利。条款号都和官方原文核对过。排序的办法是：一次出事损失最大、做起来又最省事的放最前面；需要提前安排的放中间；只有经验、没有官方文件撑着的放最后。

本节条目按主题分成下面几块，括号里是条号。

防骗：发现被骗立刻要求止付（第 2 条），反诈硬规则（第 3 条），视频里看见脸不算核实（第 4 条），银行卡手机卡不借人（第 8 条），免费查征信报告（第 9 条），网购二手交易被骗（第 22 条），上门维修先问价（第 27 条），不帮陌生人带东西（第 29 条），帮忙刷个脸就是 AB 贷（第 45 条）。

签字、借钱和欠债：签字前把纸看完（第 17 条），借钱写清借条（第 18 条），维权有期限（第 19 条），被执行了如实报财产（第 20 条），被列入失信名单（第 21 条），别当挂名法人（第 28 条），家里人赌博欠了债（第 44 条）。

冲突和怨气：起了冲突先报警（第 10 条），躲不掉的侵害可以还手（第 11 条），结了怨别去找人算账（第 12 条），别对不相干的人下手（第 13 条），冒出同归于尽的念头（第 14 条），身边人说出谁也别想好过（第 15 条），先给人买保险再动手的路堵死了（第 38 条）。

恋爱和婚姻：大额赠与交付前想清楚（第 23 条），彩礼走转账（第 24 条），婚前财产写清楚（第 25 条），结婚前核对婚姻状况（第 26 条），被家暴先报警（第 43 条）。

报警、被指控和取证：被传唤先请律师（第 5 条），出了事主动去说清楚（第 6 条），被人捏造事实举报（第 33 条），证据不足应当判无罪（第 34 条），申请国家赔偿（第 35 条），报警当场要受案回执（第 39 条），别给办案的人送钱（第 40 条），可能翻脸的谈话开录音（第 41 条），现场先拍全景（第 42 条）。

网上言论和网暴：网上不骂人不造谣（第 16 条），被网暴先开防护（第 37 条）。

性和被要挟：对方意识不清就不发生关系（第 31 条），被拿裸聊要钱直接报警（第 32 条），受害人索赔别单独赴对方的约（第 36 条）。

开车、养狗和防盗：出了交通事故不要跑（第 1 条），喝了酒不碰方向盘（第 7 条），养狗必须牵绳（第 30 条），门窗装好锁（第 46 条）。

1. 出了交通事故先停车、救人、报警，不要跑

- 成本：不花钱。停车、开双闪、救人、打电话报警，等交警最多耗掉一两个小时。小事故要是没人受伤、双方对事实也没争议，就先拍照。再记下对方的姓名、电话、车牌、驾驶证号、保险凭证号和撞到的部位。双方签字后可以先撤离现场，再自己协商。
- 说人话：跑了，这起事故就默认算你全责。驾照吊销，这辈子都不能再考。还有更现实的一层：车损险和三者险对逃逸一律不赔，几十万的赔偿全要自己掏。留在现场救人、报警，最多耗掉一两个小时。
- 收益：跑了的那一方，要承担这次事故的全部责任。只有你能证明对方也有错，责任才可能减轻一点。跑了还要吊销驾驶证，而且这辈子都不能再考。如果这起事故构成交通肇事罪，跑了判 3 到 7 年。如果因为跑了导致人死亡，判 7 年以上。保险也不管：商业车险里的车损险和三者险，遇上「交通肇事逃逸」「故意破坏、伪造现场、毁灭证据」一律不赔，几十万的赔偿要你自己全掏（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2021). 道路交通安全法（2021 年修订，第七十、一百零一条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/205308/index.html>（北京市公安交通管理局转载）；国务院 (2017). 道路交通安全法实施条例（国务院令 第 405 号，2017 年修订，第八十六、九十二条）. <http://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=75>；全国人大 (1997). 刑法（第一百三十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；中国保险行业协会 (2020). 机动车商业保险示范条款（2020 版）（第九、二十二条）. https://www.iachina.cn/art/2020/9/4/art_24_104621.html

- 备注：有人受伤，先救人，再报警。为了救人必须挪动现场的，先把车和人原来的位置标出来。「撞了一下没感觉就开走」，事后也可能被算成逃逸，拿不准就报警。保险那一条引的是示范条款，它是保险行业的统一模板，你实际能赔到什么，以自己手里的保单为准。

2. 发现被骗，立刻打 110 或 96110 要求止付，别先自己查

- 成本：不花钱。打一个电话，说清转账的时间、金额和对方的账号。把转账截图和聊天记录留好。
- 说人话：钱刚转出去的那一小段时间，是唯一的窗口。这段时间警方可以紧急止付、快速冻结，银行必须配合。等钱被层层转走、分散开，就基本追不回来了。所以先打 110 或者 96110，别自己先去查、先去问。96110 打进来的是警察在劝阻你，要接。
- 收益：公安机关有权对涉案的资金做即时查询、紧急止付、快速冻结。银行和支付机构必须配合。冻结住的钱，按程序返还给被害人。钱一旦被转走、分散开，追回的概率大幅下降，所以止付越早越有效。96110 是全国统一的反诈预警热线，来电是警方在劝阻你，务必接（全国，2022 年 12 月起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2022). 反电信网络诈骗法（第二十、三十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；福建省公安厅 (2023). 96110 来电，请务必接听. http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202303/t20230306_6126156.htm（省级公安机关页面）
- 备注：凡是自称公检法、让你把钱转到「安全账户」的，都是骗局。法律只写了「建立止付冻结制度」，意思是让银行把钱扣住。能追回多少，要看你报警的时候钱还在不在账上。「国家反诈中心」App 和 96110 的介绍引自福建省公安厅的页面，公安部网站的原文页打不开。

3. 记住反诈硬规则：来电不轻信、信息不透露、链接不点击、转账多核实，七种最常见的骗局都是这个形状

- 成本：不花钱。把「三不一多」记住，读一遍下面那七类，再装一个「国家反诈中心」App，96110 来电必接。凡是让你转账、共享屏幕、下载陌生 App、点链接、报验证码的，先挂断，再打官方电话核实。难在对方往往催得很急，你要顶住这股催促先挂断。
- 说人话：凡是让你转账、共享屏幕、下载陌生 App、点链接、报验证码的，先挂断，再用官方号码打回去核实。刷单返利、虚假投资理财、网络贷款、冒充客服、冒充公检法、杀猪盘、色诱刷单这七类最常见，都是要你先转钱。事前认出来，比事后追钱便宜得多。
- 收益：法律要求政府和有关部门把各类电信网络诈骗的手法讲给大家。公安机关会同金融、电信、网信部门建立预警劝阻系统，发现可能要被骗的人就及时劝阻。96110 就是这条全国统一的预警劝阻热线，来电要接。公安部 2026 年 6 月通报，最高发的 10 类诈骗占了全部电诈案件的 85%。刷单返利发案最多，占 25%。虚假网络投资理财损失最大，约占全部损失的 40%。福建省公安厅逐类拆解的识别特征如下。刷单返利：「喊你一起赚钱的大概率是想赚你的钱」，任务单做不完就不退本金。虚假投资理财：群里「水军」晒收益，先给小额返利再让你加大投入，提现要「缴税」。网络贷款：「贷款并不需要交保证金、做银行流水账，一旦遇上了，一定是假的」。冒充客服：说你开了会员要自动扣费、影响征信，逼你转账取消。冒充公检法：「公检法机关不存在所谓的『安全账户』，凡是通过电话、QQ、微信、网络等办案、做笔录的『公检法机关』，都是诈骗」。杀猪盘：「对于从未见过面，只见到照片或者视频的『恋人』，不可轻信」，永远不视频不见面却常有急事要钱。色诱刷单：约见面先「做任务」，钱越交越多。事前认出来，比事后止付便宜得多。止付能追回多少，取决于报警时钱还在不在账上，止付怎么做见第 2 条（打 110 或 96110 要求止付）（全国，2022 年 12 月起）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会 (2022). 反电信网络诈骗法（第八、二十、三十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；公安部 (2026). 公安部发布会：通报当前电信网络诈骗犯罪的最新形势、特点提示防范电信网络诈骗要点（2026 年 6 月 12 日）：「以上这 10 类案件就占了全部电诈案件的 85%。其中，刷单返利诈骗发案最高，占有所有电诈案件的 25%；虚假网络投资理财诈骗

损失最高，约占全部电诈案件损失的 40%」. <https://www.mps.gov.cn/n2254536/n2254544/n2254552/n10491781/index.html>；福建省公安厅 (2023). 96110 来电，请务必接听. http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202303/t20230306_6126156.htm（省级公安机关页面，含「来电不轻信，信息不透露，链接不点击，转账多核实」口诀及「警惕 192 开头的诈骗电话」提示）；福建省公安厅 (2023 到 2024). 识骗技巧专栏：刷单 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202307/t20230703_6196881.htm；投资理财 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202312/t20231220_6362145.htm；贷款 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202312/t20231207_6326741.htm；冒充客服 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202310/t20231020_6279505.htm；冒充公检法 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202309/t20230913_6255863.htm；杀猪盘 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202308/t20230818_6232030.htm；色诱刷单 http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202403/t20240307_6410612.htm

- 备注：自称公检法、客服、领导、平台风控，要你「配合调查」「取消会员」「刷单返利」「投资内幕」的，都是同一个套路。真贷款不需要交保证金，公检法没有「安全账户」，这两句记住就能挡掉一大半。定 B 级是因为这句口诀只是官方的宣传口径，没有「记住之后少被骗多少」的数字。口诀和七类拆解取自省级公安厅的页面。公安部 2026 年通报的 10 类高发诈骗还包括冒充电商物流客服、贷款征信、网络游戏虚假交易、网络婚恋交友、冒充领导熟人和机票退改签，套路都一样，最后都要你转钱。熟人当面找你「帮忙刷个脸」办贷款，不让你转钱，却让你背债，见第 45 条（帮忙刷个脸）。做生意时撞上的代运营骗局，见第 12 节第 24 条（代运营网店）。

4. 视频里看见脸、电话里听见声音都不算核实，涉及转账先挂断，用自己通讯录里的旧号码打回去

- 成本：不花钱。多打一个电话，多等几分钟。平时少在公开账号上发正脸视频和大段语音。难在对方常常催得很急，你要忍住不当场转账。
- 说人话：看见脸、听见声音，都不算核实。只要涉及转账就先挂断，再用自己通讯录里存的旧号码打回去，或者找共同认识的人问一句。对方说「信号不好」「在开会」，不肯当面视频，直接当骗局处理。
- 收益：公安部网安局给了三条办法。第一条是动作验证：请对方做一个连贯的转头动作，或者用手掌完全遮住脸再快速移开。原文说「目前的 AI 技术在模拟这些复杂的面部遮挡和光影变化时，容易出现卡顿、模糊或扭曲」。第二条是听声音细节：「AI 生成的语音有时会缺乏自然的呼吸停顿、情感起伏，或者带有轻微的机械感、背景杂音异常」。第三条是多渠道核实。原文说这是「最核心的一招」：「挂断后直接拨打对方常用且你熟悉的电话号码（不要回拨可疑来电号码），或者通过你们共同认识的第三人进行侧面核实」。口诀是「视频语音莫轻信，动作验证多核实」。法律上，换脸换声早就被禁止用于诈骗。人脸生成、人脸替换、合成人声、仿声这几类服务，平台必须打上显著标识。任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿这个标识。但守规矩的是平台，骗子不会加，所以「没看到 AI 标识」不能反过来当成对方是真人的证据。公安部刑侦局公布过一起案件。14 人团伙被查获合成动态人脸视频 5 万多条，公民个人信息 50 多万条。警方还扣押了云服务器 60 台（全国，标识义务自 2025 年 9 月 1 日起）
- 证据等级：B
- 来源：公安部网安局 (2025). 眼见≠为实，警惕 AI 新型诈骗！http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202509/t20250922_7013008.htm（福建省公安厅转载）；国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部 (2022). 互联网信息服务深度合成管理规定（第六、十六、十七条，2023 年 1 月 10 日施行）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/12/content_5731431.htm；国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局 (2025). 人工智能生成合成内容标识办法（第十条，2025 年 9 月 1 日施行）. https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm；公安部刑侦局、央视新闻 (2026). 警方查获 5 万多条合成动态人脸视频 谁在「复制」你的脸？http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzxrx/spjq/202603/t20260330_7117146.htm（福建省公安厅转载）

- 备注：回拨要用自己通讯录里存的旧号码。不要回拨来电显示的那个号码，也不要对方在聊天里发来的新号码。对方以「信号不好」「在开会」为由不肯当面视频、不肯做指定动作的，直接当骗局处理。动作验证法只是辅助，AI一直在变好，唯一稳的是第三条核实。已经转了钱，见本节第2条（立刻打110要求止付）。防止自己的人脸和声音被采集见第14节。定B级是因为官方给的是识别办法和案例，没有「按这个方法核实后被骗率下降多少」的数字。公安部官网（mps.gov.cn）这次仍然全站521打不开，公安部网安局和刑侦局的原文取自福建省公安厅的转载页。

5. 被指控或被传唤，先请律师，不私了、不删记录

- 成本：律师费从几千元起。经济困难的可以向法律援助机构申请免费律师。被问话时只回答和本案有关的问题，其余交给律师。难在当场稳住，不急着自己解释。
- 说人话：被叫去问话的第一次，你就可以请律师了。律师要求见你，看守所最迟48小时内安排，谈话不会被听。跟这个案子无关的问题，你可以不答。
- 收益：从第一次讯问起，或者从被采取强制措施（被限制人身自由）起，你就有权委托律师。案子还在公安手里侦查的这一段，只能委托律师，不能请律师以外的人当辩护人。律师提出会见，看守所最迟48小时内安排，会见不被监听。不得强迫任何人证实自己有罪。和本案无关的问题，你有权拒绝回答。传唤、拘传一次最长12小时，特别重大复杂的最长24小时。传唤是通知你去问话，拘传是强制把你带去问话。不得连着传唤，把人变相关住。捏造事实诬告别人、想让他被追究刑事责任的，判3年以下，造成严重后果的判3到10年。被拘留、逮捕之后又撤案、不起诉或者判无罪的，可以申请国家赔偿，每天按上一年度全国职工日平均工资计算（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会(2018). 刑事诉讼法（2018年修正，第三十四、三十五、三十九、五十二、一百一十九、一百二十条）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/201810/t20181027_396818.shtml；全国人大(1997). 刑法（第二百四十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会(2012). 国家赔偿法（2012年修正，第十七、三十三条）. https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgxfzg/202503/t20250306_1958899.html（国家统计局转载）
- 备注：不要私下去找对方，也不要去找他家里人。任何「私了」都可能被理解成你认了。聊天记录、通话记录、行程记录是你自证清白的材料，删掉等于把自己的证据也删了。记错了、举报的事后来查下来不成立，不算诬告陷害罪。本条对被指控的人不分男女。展开的三条见本节第33条（追究捏造事实的一方）、第34条（证据不足应当判无罪与申诉再审）、第35条（羁押后的国家赔偿按天算）。

6. 出了事主动去说清楚：自首最多能减四成刑，「躲过追诉期」这条路是堵死的

- 成本：不花钱。自己去公安机关投案，或者留在原地打电话报警，再把事情如实说一遍。难的是顶住「再等等看，说不定没人查」这个念头。
- 说人话：自首最多能把刑期减掉四成，情节较轻的可以直接不罚。被找上门之后才如实交代，最多也能减两成。跑掉、拒不承认，这些都换不来。指望躲几年让案子过期也不成立：已经立案的，你躲着的这段时间不算进追诉期限。
- 收益：刑法第六十七条：犯罪以后自动投案、如实供述自己罪行的，是自首。对自首的，可以从轻或者减轻处罚，其中犯罪较轻的可以免除处罚。没有投案但如实供述自己罪行的（坦白），可以从轻处罚；因如实供述避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。两高的量刑指导意见给了明码幅度。基准刑就是先按案情算出来的那个刑期，下面的百分比都在它之上往下减。自首可以减少基准刑的40%以下，犯罪较轻的可以减少40%以上或者依法免除处罚。坦白里，如实供述自己罪行的减少20%以下，如实供述司法机关尚未掌握的同类较重罪行的减少10%到30%，因如实供述避免特别严重后果发生的减少30%到50%。认罪认罚减少30%以下，同时有自首、重大坦白、退赃退赔、赔偿谅解等情节的减少60%以下，犯罪较轻的减少60%以上或者依法免除处罚。追诉期限按法定最高刑分四档：5年、10年、15年、20年（刑法第八十七条）。但刑法第八十八条写明，检察院、公安

机关、国家安全机关立案侦查，或者法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制（全国，量刑幅度自 2021 年 7 月 1 日起施行）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大. 中华人民共和国刑法（经刑法修正案十一修正的整合文本）第六十七、八十七、八十八条. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92>；最高人民法院、最高人民检察院（2021）. 关于常见犯罪的量刑指导意见（试行）（法发〔2021〕21 号，2021 年 7 月 1 日施行）三（六）（七）（十四）. 甘肃省张掖市人民检察院转载全文. <http://www.zhangye.jcy.gov.cn/info/1039/2086.htm>；最高人民法院（2010）. 关于处理自首和立功若干具体问题的意见（法发〔2010〕60 号）一. 最高人民法院公报. <http://gongbao.court.gov.cn/Details/f3089058d37e11cd16d801530934ae.html>
- 备注：这条的受益人是自己。自首只是从轻情节，罪照样要定，减多少由法院定，量刑意见对严重暴力犯罪、毒品犯罪的从宽幅度要求从严掌握。交通事故另有一套算法：留在现场、救人、向公安机关报告的算自动投案，但因为这些本来就是法定义务，从宽幅度要从严掌握；跑了以后再投案也还算自首，只是要按更重的那一档法定刑当基准，再决定减不减、减多少，怎么做见本节第 1 条（出了交通事故先停车、救人、报警）。先请律师和如实供述不冲突，见本节第 5 条（被指控先请律师）：律师帮你核对的是笔录写得对不对，不是帮你编说法。

7. 喝了酒就不碰方向盘，包括电动车和「挪一下车」

- 成本：代驾或者打车几十元。聚会之前先说好今天谁不喝。难在场面上被劝酒时顶回去。
- 说人话：酒后开车，扣证 6 个月，罚一两千。再犯就拘留加吊销。醉驾直接吊销，5 年内不能重考，还要按危险驾驶罪追刑责，留下案底，影响政审和一部分职业。保险也不管：喝了酒开车，车险一律不赔。「就挪一下车」也算驾驶。
- 收益：酒后驾车，暂扣驾驶证 6 个月，罚 1000 到 2000 元。再犯的，拘留 10 日以下并吊销驾驶证。醉驾直接吊销驾驶证，5 年内不得重考，并按危险驾驶罪追究刑事责任，判拘役并罚钱，拘役就是短期关押。开营运车的更重：酒驾拘留 15 日、罚 5000 元、5 年禁驾；醉驾 10 年禁驾，而且这辈子不能再开营运车。酒后或者醉驾造成重大事故、构成犯罪的，终生禁驾。商业车险对饮酒、吸毒后驾车一律不赔（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2021）. 道路交通安全法（2021 年修订，第九十一条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/205308/index.html>（北京市公安交通管理局转载）；全国人大常委会（2015）. 刑法修正案（九）（第八条，即刑法第一百三十三条之一）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；中国保险行业协会（2020）. 机动车商业保险示范条款（2020 版）（第九、二十二条）. https://www.iachina.cn/art/2020/9/4/art_24_104621.html
- 备注：醉驾是刑事犯罪，会留案底，影响本人政审和一部分职业资格。「饮酒」和「醉酒」按血液里的酒精含量划线，具体界线由国家标准规定。本节没有核实这个数值，别靠感觉估算自己到了哪一档。

8. 不把银行卡、手机卡、支付账号借给任何人，「跑分」不是兼职

- 成本：不花钱。有人说「借卡走个账，给你几百块」，拒绝就行。
- 说人话：把银行卡、手机卡、支付账号租给、借给、卖给别人，这件事本身就违法。罚违法所得的 1 到 10 倍，没有所得的最高罚 20 万元，情节严重的拘留 15 日，还会被记入信用记录、限制账户功能。要是明知对方拿去犯罪还帮着收钱转钱，就是帮信罪，判 3 年以下。
- 收益：出租、出借、买卖电话卡、银行账户、支付账户、互联网账号，这件事本身就是违法。没收违法所得，再罚违法所得的 1 到 10 倍。没有违法所得的，最高罚 20 万元。情节严重的，拘留 15 日以下。还可能被记入信用记录、限制账户功能、停掉非柜面业务（只能去柜台办）。明知别人用网络实施犯罪，还给他提供支付结算这类帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪（简称帮信罪），判 3 年以下并处罚金（全国）
- 证据等级：A

- 来源：全国人大常委会 (2022). 反电信网络诈骗法（第三十一、四十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第二十九条，即刑法第二百八十七条之二）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml
- 备注：说「我不知道他拿卡去干什么」挡不住。办案时会从外在情形反推你知不知情：收过好处费、流水明显不正常，都可能算你知道。卡被人用来收赃款的，就算你最后不构成犯罪，账户也会被冻结，本人也会被惩戒。替别人刷脸、念验证码过实名核验，罚则和这条相同，见第 45 条（帮忙刷个脸）。

9. 每年免费查两次自己的征信报告，看有没有不是自己办的贷款和卡

- 成本：不花钱。在网上查，十分钟就能查完。
- 说人话：你每年可以在网上免费查两次自己的信用报告，十分钟就能查完。用人民银行征信中心官网或者手机银行查，别用第三方的「查征信」App，那类 App 在收集你的信息。不良记录从这件事结束那天起留 5 年，过了就该删。有异议可以提，20 天内必须书面答复你。
- 收益：行政法规写着「个人信息主体有权每年两次免费获取本人的信用报告」，你每年可以免费查自己两次。不良信息的保存期限是「自不良行为或者事件终止之日起为 5 年；超过 5 年的，应当予以删除」。对报告有异议的，你可以提出来，征信机构或者提供这条信息的机构应当在收到异议之日起 20 日内书面答复你
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2013). 征信业管理条例（国令第 631 号，第十六条、第十七条、第二十五条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2013-01/29/content_2303.htm
- 备注：身份证被人冒用去网贷、办卡，本人往往要到买房贷款被拒的时候才发现，那时已经拖了好几年。查询的入口是中国人民银行征信中心官网，或者手机银行。别用第三方的「查征信」App，那类 App 本身就在收集你的信息。帮熟人「刷个脸、做个见证」之后，尤其要查一次，见第 45 条（帮忙刷个脸）。

10. 起了冲突先报警不动手，先动手的那个几乎一定吃亏

- 成本：不花钱。退到人多的地方报警，让对方的动作留在监控里。难在忍住不还嘴、不推搡。
- 说人话：打人，拘留 5 到 10 日，罚五百到一千。结伙打、打老人孕妇孩子残疾人、多次打人，拘留 10 到 15 日，罚一两千。打成轻伤就是刑事案件，判 3 年以下，重伤判 3 到 10 年。两个人对着打不算正当防卫，先动手的那个几乎一定吃亏。退到人多的地方报警，比还手管用。
- 收益：殴打他人或者故意伤害的，拘留 5 到 10 日，并罚 500 到 1000 元。结伙打、打老人孕妇儿童残疾人、多次打人或者一次打多人的，拘留 10 到 15 日，并罚 1000 到 2000 元。结伙斗殴按寻衅滋事处理，最高拘留 15 日并罚 2000 元，寻衅滋事就是无事生非、起哄闹事。故意伤害他人身体、构成犯罪的，判 3 年以下；把人打成重伤的，判 3 到 10 年。两个人对着打，法律上叫相互斗殴，不算正当防卫。但如果对方先动手、手段又明显过激，或者你已经努力躲开、对方还接着打，你还击一般会被认定为防卫。还手过了头才叫防卫过当，要同时满足两条：明显超过必要限度，并且造成重大损害。就算真的过当，也应当减轻或者免除处罚（全国，治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第三十、五十一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第二十、二百三十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、最高人民检察院、公安部 (2020). 关于依法适用正当防卫制度的指导意见（法发〔2020〕31 号，第 6、9、11、14 条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251611.html>
- 备注：治安管理处罚法 2025 年修订之后条款号全变了，殴打他人从旧法第四十三条改成了第五十一条，引用旧条号的资料已经过时。「打成轻伤就要判刑」里的轻伤怎么算，由鉴定标准定，本节没

有核实。对方已经倒地，或者已经跑了，侵害就算停了，你再追上去打，就不算防卫。为了防身随身带刀、甩棍、电击器，平时被查到就要罚，见第9节第26条（别为了防身买甩棍、电击器）。

11. 躲不掉的侵害可以还手，但只打正在动手的那个人，他停你就停

- 成本：律师费几千元起，经济困难的可以申请法律援助。代价主要在事后：常常先被按故意伤害立案，要配合调查，甚至先被关上十几天。难在这段日子里稳住不乱。
- 说人话：对方正在侵害你或者别人的时候，你动手制止、把他打伤，不负刑事责任。对方正在行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架，打伤打死也不算过当。但只能打正在动手的那个人，他停你就停。最后认定站你这边，你也可能先被立案、先被关上几天。
- 收益：刑法规定了什么算正当防卫。国家、公共利益、自己或者别人的人身、财产和其他权利，正在被不法侵害。这时候动手制止、把正在侵害的人打伤，属于正当防卫，不负刑事责任。同一条还写着：「正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚」。另有一款：「对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任」。两高一部的指导意见把边界说得更细。认定防卫过当，要同时具备「明显超过必要限度」和「造成重大损害」两条，缺一不可。「造成重大损害」是指把不法侵害人打成重伤或者打死，造成轻伤以及更轻的伤不算。只有不法侵害人确实已经失去侵害能力，或者确实已经放弃侵害，才算侵害结束。防卫必须针对不法侵害人本人。对显著轻微的不法侵害，在看得出来只是轻微侵害的情况下，直接用足以致人重伤或者死亡的方式制止的，不认定为防卫行为。过程成本有官方案例。检例第47号于海明案：2018年8月27日当晚，公安以「故意伤害案」立案侦查。9月1日，昆山市公安局依据刑法第二十条第三款认定为正当防卫，撤销了案件。检例第45号陈某案：一名学生被9人围殴，持刀反击致3人重伤。公安以涉嫌故意伤害立案侦查，把他刑事拘留。检察机关认定属于正当防卫，不批准逮捕，公安才把人放了。被拘留之后公安认为需要逮捕的，应当在3日内提请检察院审查批准（报检察院批不批捕）。特殊情况可以延长1至4日。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，可以延长到30日。检察院再在7日内作出决定（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大（1997）. 刑法（第二十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、最高人民检察院、公安部（2020）. 关于依法适用正当防卫制度的指导意见（法发〔2020〕31号，第5、6、7、10、11、13、14、19条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/251611.html>；最高人民检察院（2018）. 第十二批指导性案例（检例第45号陈某正当防卫案、检例第47号于海明正当防卫案）. https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/201812/t20181219_402920.shtml；全国人大常委会（2018）. 刑事诉讼法（2018年修正，第九十一条）. 宁夏回族自治区人民检察院转载全文 https://www.nx.jcy.gov.cn/zwsy/qwfb/202011/t20201119_608817.html
- 备注：默认的动作还是第10条说的退开报警（起了冲突先报警不动手）。两个人对着打不算防卫，对方倒地或者跑了你还追着打也不算。只有退无可退的那一刻才考虑还手。事后有三件事要做。第一，报警之后别离开现场。第二，赶紧把监控和目击者保住，指导意见要求公安第一时间去调现场的录像录音、第一时间问目击者。第三，被警察正式问话之前先请律师，见第5条（被指控先请律师）。最后案子撤了、不起诉或者判无罪的，被关的那些日子可以按天申请国家赔偿，见第35条（羁押后的国家赔偿）。为别人出手防卫，法律上同样允许。但空着手去插手陌生人之间的打斗，风险要另算，见第13节第37条（撞见一群人打架）。这条的受益人主要是自己和家人。

12. 跟谁结了怨——被欠薪、被开除、被坑了钱——走投诉、仲裁、起诉，别去找人算账

- 成本：不花钱，投诉和仲裁都不收费。要跑一两趟，等上几个月。难在这几个月里忍住不动手。
- 说人话：走法定路径，最坏的结果是钱要不回来。去报复，结果是钱照样要不回来，还要自己抵命。无锡那起案子：徐某金没拿到毕业证、又不满实习报酬，持刀行凶致8死17伤，判死刑并已执行。欠薪走投诉和仲裁，2024年全国靠这条给65.4万人追回了86.5亿元。

- 收益：法定路径有官方数字。2024 年全国劳动监察查处 13.7 万件，为 65.4 万人追回工资 86.5 亿元。还有 998 人因为拒不支付劳动报酬罪获刑。欠薪怎么投诉劳动监察、怎么申请劳动仲裁，见第 7 节第 2 条。报复路径的价目写在刑法第二百三十二条：「故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑」。官方案例：徐某金考试不合格，没拿到毕业证书，又对实习报酬不满。2024 年 11 月 16 日，他回无锡工艺职业技术学院持刀行凶，致 8 人死亡、17 人受伤。一审以故意杀人罪判处死刑、剥夺政治权利终身，2025 年 1 月 20 日经最高人民法院核准执行。他不满的是学校和那笔报酬，受害的却是同学，那笔报酬他也一分没拿到（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (1997). 刑法（第二百三十二条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；新华社 (2024). 江苏宜兴一校园发生持刀伤人事件致 8 死 17 伤. <http://www.news.cn/20241117/65a18fddb453469ebe91c78eda669893/c.html>（转宜兴警方通报，含伤亡人数与动机原话）；最高人民检察院 (2025). 无锡校园持刀伤人案罪犯徐加金被执行死刑. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202501/t20250120_680197.shtml；人力资源社会保障部 (2025). 2024 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报. <https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/tjgb/202506/W020250616518526345602.pdf>；最高人民法院 (2025). 最高人民法院工作报告（「对驾车冲撞行人的樊维秋、校园持刀行凶的徐加金等判处死刑」）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013680.htm
- 备注：还在上学的实习生，一般不算和单位建立了劳动关系。实习报酬要不到，只能找学校协调，或者去法院起诉，走不了劳动仲裁那条路。给家庭或个人干私活被欠了钱，也一样要去法院，见第 7 节第 22 条（先分清雇你的是谁）。被欠工资了具体怎么投诉、怎么仲裁，见第 7 节第 2 条。讨债的红线见第 9 节第 15 条（要债不扣人、不关人）。走法定路径也可能要不回钱，因为案子结了不等于钱到账。去报复，钱照样要不回来，还要自己抵命。

13. 再恨也别对不相干的人下手：驾车冲撞人群、在公共场所行凶按以危险方法危害公共安全定罪，起刑三年，死了人就是死刑

- 成本：不花钱。难在气头上把这个念头压住。
- 说人话：驾车冲撞人群、在公共场所行凶，按以危险方法危害公共安全定罪。一个人都没伤着，也是三年起。死了人就是十年以上、无期或者死刑。珠海那起：樊维秋不满离婚财产分割，开车冲进体育中心正在锻炼的人群，致 35 死 43 伤，判死刑并已执行。
- 收益：刑法第一百一十四条：「放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑」。一个人人都没伤着，也是三年起。第一百一十五条：致人重伤、死亡，或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。官方案例：樊维秋因为婚姻破裂、生活失意，又不满离婚财产分割的结果，「决意通过驾车冲撞人群方式发泄私愤」。2024 年 11 月 11 日晚，他驾车冲入珠海市体育中心正在锻炼的人群，致 35 人死亡、43 人受伤。一审以以危险方法危害公共安全罪判处死刑、剥夺政治权利终身，2025 年 1 月 20 日经最高人民法院核准执行。被撞的是他不认识的跑步者（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (1997). 刑法（第一百一十四、一百一十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；新华社 (2024). 广东珠海驾车撞人事件造成 35 人死亡 43 人受伤. <http://www.news.cn/20241112/29c6af4f6ee4455b92832f3c2b13a93a/c.html>（转珠海市公安局通报）；最高人民检察院 (2024). 樊维秋以危险方法危害公共安全案一审宣判，判处死刑，剥夺政治权利终身. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202412/t20241227_677757.shtml；最高人民检察院 (2025). 珠海驾车撞人案罪犯樊维秋被执行死刑. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202501/t20250120_680196.shtml；全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第二十九、五十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml